

1500490-84.2021.8.26.0430

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... de Publicação: 27/09/2017);

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos nas diligências, como dos policiais, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o agente uma pessoa idônea e sem qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Bom Jesus, 1207, Paulo de Faria-SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500490-84.2021.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500490-84.2021.8.26.0430

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3093136/2021 - DEL.POL.PAULO DE FARIA, 21409428 - DEL.POL.PAULO DE FARIA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DANIEL OLIVEIRA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de DANIEL OLIVEIRA FERREIRA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal. Narra a denúncia: "Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 14h00, na Unidade Prisional de Paulo de Faria, Comarca de Paulo de Faria, DANIEL OLIVEIRA FERREIRA, qualificado e interrogado a fl. 14, desacatou os funcionários públicos Marco Antonio Silveira Matos e Carlos Eduardo Orikassa, no exercício de suas funções. Segundo se apurou, na data dos fatos, a vítima Marco Antônio Silveira Matos conduziu o denunciado à presença do diretor de divisão do centro de segurança e disciplina. Durante a condução no retorno à cela,

as vítimas Marco e Carlos Eduardo conduziam juntos DANIEL para a cela 09 do pavilhão disciplinar, quando ele, na intenção de desprestigiar a função pública exercida pelas vítimas, disse que os referidos agentes penitenciários eram “vermes” e que “não ia ficar nessa porra de cadeia, que queria um bonde desse inferno e que se não fosse transferido iria colocar a cadeia no chão, pois ele era 1533, do PCC”. Diante do exposto, denunciou DANIEL OLIVEIRA FERREIRA como incurso no artigo 331, ambos do Código Penal e requeiro que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para ser processado, seguindo-se o rito dos artigos 396 a 405 do Código de Processo Penal, até final”

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento no dia 03 de junho de 2022, foram ouvidas as testemunhas Carlos Eduardo Orikassa e Marco Antônio Silveira Matos, bem como interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do réu em razão de inexistirem nos autos elementos de prova suficientes para justificar o édito condenatório. Em caso de condenação, que seja a pena fixada no mínimo legal, com a fixação de regime inicial mais brando de cumprimento de pena, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do crime vem devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fl. 03-04) e Termo de Depoimento (fls. 09-10), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

Marco Antônio Silveira Matos, agente penitenciário, narrou que no dia do ocorrido estava com Carlos Eduardo na escolta do réu que havia tido uma reunião com o diretor de divisão do centro de segurança e disciplina. Contou que durante o retorno o acusado passou a proferir algumas palavras e não queria mais retornar para a cela em que estava. Questionado, afirmou que o acusado dizia que era do PCC, que era 1533, e falava que queria quebrar a cadeia onde estava. O depoente afirmou que o acusado gritava palavras afirmando que os funcionários da cadeia eram vermes e que eram lagartos do Estado.

Carlos Eduardo Orikassa, diretor do núcleo de inclusão do CDP local, informou que no dia do ocorrido estava com o agente penitenciário Marco Antônio efetuando a escolta do acusado que retornava de uma reunião com o diretor de divisão do centro de segurança e disciplina. Afirmou que durante o retorno, o acusado começou a proferir palavras de baixo calão, que queria ser transferido, que era PCC e não mais queria retornar para a cela. Questionado, aduziu que o acusado os chamou de vermes e de lagarto do Estado também, e que diante da conduta do acusado, se sentiu desprestigiado pelas ofensas proferidas.

Em seu interrogatório, o réu negou ter cometido o crime de desacato, e que em nenhum momento proferiu qualquer ofensa em desfavor dos agentes penitenciários.

De início, ressalto que o depoimento prestado em juízo pelo agente penitenciário é coerente e harmônico aquele prestado perante a autoridade policial. Não há qualquer motivo para levar a crer que o agente ou diretor do núcleo de inclusão do CDP local teriam algo contra o réu para que o incriminasse falsamente pelo crime em questão. Saliente-se que o simples fato de a testemunha ser agente penitenciário, equiparado a policial, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova colhida, mormente quando os depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, como no caso. Logo, seu depoimento merece crédito, já que o próprio acusado afirmou que nunca teve qualquer tipo de inimizade ou desentendimento prévio com os agentes envolvidos. A esse respeito dispõe a jurisprudência:

DESACATO - APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. O depoimento de policial é válido e eficiente para fundamentar o juízo condenatório. O conjunto probatório demonstra a efetiva prática do delito pelo acusado, que desacatou os policiais no exercício de sua função, utilizando expressões depreciativas, proferidas em demérito à Administração Pública. (TJ-SP - APR: 00135803020168260037 SP 0013580-30.2016.8.26.0037, Relator: Ana Cláudia Habice Kock, Data de Julgamento:

26/09/2017, Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2017);  
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Os depoimentos dos agentes penitenciários envolvidos nas diligências, como dos policiais, devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o agente uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o réu, vá a juízo mentir, acusando falsamente inocentes. Aqui, em prova convincente, os agentes penitenciários relataram que viram pela câmera de segurança, quando uma pessoa arremessou um objeto para dentro do pátio do presídio. E visualizaram o apelante pegando-o, pacote que continha maconha. Ou seja, não restam dúvidas de que o recorrente estava traficando na ocasião. Apelo desprovido. (TJ-RS - APR: 70085162063 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 09/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2021);  
Da análise do acervo probatório, verifico que a condenação é medida que se impõe. Ouvidos em juízo, Carlos Eduardo Orikassa e Marco Antônio Silveira Matos, agentes penitenciários, afirmaram que o acusado durante o trajeto de retorno da reunião com o diretor de divisão do centro de segurança e disciplina passou a dizer que integrava facção criminosa, que era 1533, e não mais queria retornar para a cela onde estava. Além disso, proferiu palavras de baixo calão, aduzindo que os funcionários da unidade prisional eram vermes e legartos do Estado. Entendo que a conduta levada a efeito pelo réu em face das vítimas é manifestamente desrespeitosa, bem como afrontosa, a denotar que buscou atingi-los com suas palavras, e desprestigia-los pela função que exercem. A própria vítima Carlos Eduardo, ao ser questionado, confirmou que se sentiu desprestigiado pelas palavras proferidas pelo acusado. Em suma, comportamentos dessa natureza não podem ser tolerados, sob pena de se tornarem habituais e atentarem contra a ordem e disciplina que deve existir em estabelecimentos prisionais, unidades que buscam ressocializar os detentos que lá encontram-se reclusos. Em suma, o conjunto probatório é congruente, apto, idôneo e suficiente para que haja a procedência do pedido, não havendo qualquer dúvida quanto à prática do ilícito.  
A conduta levada a efeito pelo acusado é típica, ilícita, culpável e encontra expressa previsão legal no art. 331, do Código Penal:  
Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela;  
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.  
Nesse sentido, entende a jurisprudência: Criminal - Desacato - Ré que dava guarida a foragido da Justiça - Ofensa aos policiais que foram ao local cumprir mandado de prisão - Testemunha policial civil que afirma que, dentre outras palavras que não se recorda, foi chamado de "verme e filho da puta" - Ofensas corroboradas pelo guarda civil que apoiou a diligência - Prova firme e coerente - Ofensas que, diante das circunstâncias em que se deram, revelam desprezo pela função exercida pelos policiais - Condenação que era de rigor - Recorrente primária, pelo que a pena foi fixada no mínimo legal e bem substituída por restritiva de direitos - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, mantida a bem lançada sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - APR: 00006631220168260511 SP 0000663-12.2016.8.26.0511, Relator: Rodrigo Pares Andreucci, Data de Julgamento: 20/07/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020); g.n PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. DESACATO CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição quanto ao delito de dano qualificado, tanto por insuficiência probatória, quanto por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Ainda, a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao delito de desacato (pois o delito de desacato viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme assim já reconhecido pelo STJ). Impossibilidade. Materialidade e autoria restaram demonstradas pelos depoimentos dos agentes penitenciários, bem como pelo laudo pericial que atestou o dano nas câmeras de segurança da unidade prisional. Quanto ao delito de desacato, restou demonstrado nos autos que houve ofensas perpetradas pelo apelante, com expressões de menoscabo e de baixo calão, comprovada a intenção de humilhar e desprestigiar funcionário público no exercício da função. Crime legitimamente tipificado, contra a moral do indivíduo e que reflete na Administração Pública, tornando-o diferenciado, perfeitamente adequado frente a

Constituição Federal e em nada ofensivo aos direitos humanos. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 00018325020188260483 SP 0001832-50.2018.8.26.0483, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/01/2021);

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Mostra-se configurado o crime de desacato quando o agente utiliza palavras depreciativas contra policiais ou agentes penitenciário no exercício de suas funções, com o intuito de humilhá-los e desprestigiá-los, não se erigindo em excludente o seu estado de exaltação e nervosismo. II - Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 10002150001796001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 21/09/2016, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2016).

Considerando que o acusado cometeu o crime de desacato contra ambas as vítimas, nas mesmas circunstâncias de tempo e forma de agir, entendo que restou caracterizada a prática de dois crimes de desacato, sendo de rigor, na espécie, a incidência do quanto disposto no artigo 70 do Código Penal. Nesse sentido:

Recurso - Desacato - Art. 331, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal - Policiais Militares - Abordagem de rotina - Desprestígio ao Funcionário Público no Exercício de Sua Função - Xingamentos Variados e Repetitivos - Concurso formal - Negado Provimento. (TJ-SP - APR: 00029285020128260115 SP 0002928-50.2012.8.26.0115, Relator: Jane Rute Nalini Anderson, Data de Julgamento: 18/08/2017, Segunda Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/08/2017); APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E DE RESISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI DO DELITO DE RESISTÊNCIA PARA O DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO VIOLENTO OU AMEAÇA CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS. RESISTÊNCIA PASSIVA À PRISÃO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE DESACATO PRATICADOS CONTRA DOIS AGENTES POLICIAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO.

REDEFINIÇÃO DAS PENAS. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de desacato, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta. 2. Quando o réu profere ofensas contra dois policiais, no mesmo contexto fático, pratica dois crimes de desacato, em concurso formal, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal. (...) (TJ-DF 20130810067726 DF 0006619-96.2013.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/01/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2019. Pág.: 326/332).

Por fim, inexistindo, ainda, qualquer elemento de prova colacionado aos autos pela defesa que pudesse justificar a conduta do acusado, ou ainda isentá-lo de responsabilidade pela prática do ilícito, a procedência da ação penal se impõe. Ademais, a versão do acusado, de que não teria desacatado os agentes restou isolada no corpo dos autos, porquanto os agentes prestaram depoimentos firmes e harmônicos, demonstrando o agir ilícito do acusado. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de prova que demonstre uma disposição prévia dos agentes em prejudicar o acusado, porquanto sequer o conheciam.

O acusado ostenta antecedentes, na medida em que restou condenado nos autos do processo nº 0000913-18.2016.8.26.0132 e 0016576-80.2011.8.26.0132 conforme se verifica de certidão de fls. 35-38.

As circunstâncias do crime são negativas, já que o acusado praticou o crime quanto estava dentro da penitenciária na qual cumpria pena, o que se afigura mais reprovável, já que o acusado mesmo estando recluso ainda assim continua a infringir a lei e praticar crimes, o que demonstra maior audácia e desprezo pelo Estado, a exigir sanção maior, razoável e proporcional à gravidade da conduta praticada.

Reconheço a reincidência do acusado, porquanto restou condenado, por sentença transitada em julgado, nos autos do processo nº 0003252-47.2016.8.26.0132 (certidão de fls. 35-38) a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento, o que faço, com fundamento no art. 61, I, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, procede o pedido.

Passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP).

DOSIMETRIA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 331, do CP

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: inerentes a crimes dessa natureza;

Antecedentes: anota antecedentes criminais;  
Conduta Social: inexistem elementos probatórios acerca de sua conduta social;  
Personalidade: não há prova que demonstre personalidade negativa do acusado;  
Motivos do crime: são os comuns ao tipo;  
Circunstâncias do crime: negativas, porquanto praticou dentro da penitenciária a que estava cumprindo pena, conforme especificado em fundamentação;  
Consequências: não excedem à normalidade do tipo;  
Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se faz presentes duas circunstâncias negativas, razão pela qual fixo a pena base em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

#### 2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante da reincidência, prevista no art., 61, I, do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

#### 3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexistem causas de diminuição de pena passíveis de valoração. Afigura-se presente a causa de aumento prevista no art. 70 do CP em razão da prática de dois crimes de desacato contra vítimas diferentes, nas mesmas formas de agir, de tempo e local. Diante disso, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 11 meses e 02 dias de detenção.

#### REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o SEMIABERTO, considerando a quantidade de pena fixada, a existência de circunstâncias negativas do artigo 59 e a reincidência, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "b" do CP.

#### PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, e a reincidência, restando ausentes os requisitos do art. 44, III do CP. Incabível também a suspensão condicional da pena, por ausentes os requisitos do art. 77, II e III, do CP. De se salientar que a concessão dos benefícios não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável (arts. 44 e 59 do CP).

#### DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §§ 1 e 2º, DO CPP)

O acusado responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, o acusado faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso. Não há que se falar em aplicabilidade do quanto disposto no art. 387, § 2º, do CPP, cuja análise compete ao juízo da execução, que aferirá o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime.

#### VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar DANIEL OLIVEIRA FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 11 meses e 02 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do crime de desacato previsto no art. 331, c/c 61, I, todos do Código Penal.  
Custas pelo réu.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.  
Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se o mandado, a guia de recolhimento (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ).

Paulo de Faria, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA